

1501146-86.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2217521/2021 - DEL.POL.LEME, 19560739 - DEL.POL.LEME, 4309/21/807 - DEL.POL.LEME, 2217521 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS LUIZ LANI

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501146-86.2021.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501146-86.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2217521/2021 - DEL.POL.LEME, 19560739 - DEL.POL.LEME, 4309/21/807 - DEL.POL.LEME, 2217521 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS LUIZ LANI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Castro Campos

Vistos.

LUCAS LUIZ LANI foi denunciado porque, no dia 11 de agosto de 2021, por volta de 14h00, na Rua Angelo Baciotti, Vila Bancária, nesta cidade e comarca de Leme/SP, traria consigo, para fins de tráfico, 20 porções de "cocaína", pesando 19 gramas, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 97) e apresentou defesa prévia (fls. 108).

A denúncia foi recebida (fls. 110/111) e o réu foi citado (fls. 125).

Nesta audiência, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, a não aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 e a imposição de regime fechado para cumprimento da pena.

A Defesa requereu a absolvição do réu em virtude de insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/09), auto de exibição e apreensão e fotografias (fls. 10/11 e 16/18), auto de constatação provisória (fls. 12/13), laudo químico-toxicológico (fls. 102/104) e comprovante de depósito judicial (fls. 105).

A autoria é certa.

A testemunha Jadson Eduardo Aranha, policial militar, discorreu que estavam em patrulhamento quando se depararam com o réu em um conhecido ponto de venda. O acusado tentou se evadir mas foi abordado e revistado, sendo encontrado dentro de uma cartela de cigarro 20 eppendorfs de cocaína. Verificaram na residência dele ainda uma quantidade grande de embalagens para droga.

O testemunho do policial militar Guilherme Zuffo Veneroso narra que estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado em atitude suspeita resolveu abordar e conseguiram localizar com ele cerca de 20 eppendorfs de cocaína. Diante do ocorrido passaram na residência dele para verificar a presença de mais entorpecente, sendo franqueada a entrada pelo genitor, e encontrado no seu quarto saquinhos para o embalo da droga. Acrescenta que o acusado já foi apreendido pelo policial quando adolescente vendendo drogas, sendo mencionado com o traficante pelos policiais local.

O réu disse que estava mesmo traficando na ocasião dos fatos, tendo adquirido esse entorpecente para pagar uma dívida referente ao uso de drogas em excesso.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas policiais apresentaram testemunhos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas; afirmaram que visualizaram o réu sentado na calçada, que se levantou em empreendeu fuga ao avistar a viatura; realizaram a abordagem e, em busca pessoal, localizaram a quantia de R\$ 44,00 nas mãos do acusado e, preso em sua veste íntima, um pacote de cigarro contendo 20 porções de cocaína. Neste ponto, não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu.

O acusado confessa os fatos.

Por fim, em atenção à tese defensiva, anoto que irrelevante a venda das drogas, uma vez que o crime em apreço é de tipo penal misto alternativo, certo que guardar a droga para consumo de terceiros perfaz o delito. Ainda, a Defesa não produziu qualquer prova que infirmasse a certeza do crime de tráfico de drogas, muito menos comprovou, minimamente, que o réu é usuário de drogas, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório insculpido no artigo 156 do CPP.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, mantenho a pena-base no mínimo legal – 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o réu tem menos de 21 anos de idade e confessa os fatos imputados, mas, em atenção à súmula 231 do STJ, que veda a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, mantenho a pena dimensionada na fase anterior.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem apreciadas. Anoto que o réu não faz jus a diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, uma vez que, embora tenha 19 anos e seja tecnicamente primário,

enquanto adolescente já teve passagem pela Vara da Infância local, evidenciando que o tráfico não era esporádico em sua vida, por outro lado era um meio corriqueiro de sustento do vício e forma de trabalho adotado na cidade. Fixo a pena definitiva em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

A pena será resgatada em regime fechado, certo que a conduta praticada pelo réu é permeada por gravidade em concreto, conforme indicado na terceira fase de dosimetria de pena – dedicação a atividades criminosas (traficância) de maneira reiterada e habitual.

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu LUCAS LUIZ LANI como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 a pena privativa de liberdade de de 05 anos de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Mantenho a prisão preventiva do réu uma vez que subsistem os motivos que ensejaram sua decretação.

Já determinada a incineração das substâncias apreendidas (fls. 38/39), decreto, na forma prevista no parágrafo único do artigo 61 da lei 11.343/2006, o perdimento do numerário apreendido (fls. 10/11 e 105).

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Leme, 14 de fevereiro de 2022.

GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA